דוח בעיות עימוד

מערכת עימוד תורנית V21

Invalid Date

פרקים נסרקו	HIGH	MEDIUM	LOW	סה"כ בעיות
2	0	2	0	2

סוגי בעיות בדוח זה (1):

חריגת הכלה (containment)

פרק 30 — כותרת 2 מספר 12 - בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח

25 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 22 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה MEDIUM סוג: containment עמוד 22 פרק 30

סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף

חילוק פרוץ מרובה מפירצת עשר - פרוץ מרובה בגובה לשטח ופירצת עשר בשטח בנפרד

(והכוונה בזה ביאור דאין חסרון דפרוץ מרובה כחסרון דפירצת עשר, דחסרון דפרוץ מרובה בשתי הוא בגובה ביחס לשטח, ואם נגדיל הגובה יועיל אף לשטח. אך חסרון דפירצת עשר הוא בגובה והשטח בנפרד, ואף אם נגדיל את גובהה לא יועיל זה לשטח (וגם יבואר ההבדל בין דין עומד מרובה ביחס לשתי ובין ביחס לערב). וע"כ אם נרצה לומר דפסים מתירים גם פירצת עשר, היינו, שהם מועילים גם לשטח, משא"כ בפרוץ מרובה שדי להגדיל את הגובה, וממילא מאן דסבר דמתירים פירצת עשר הרי שניתן לומר דשני פסים דלד מועילים יחד בעניין זה שיש להם שייכות ביחס לשטח, או שהם פועלים בנפרד ושווים ביחס לפירצת עשר, וזה גדר הספק אי מועיל ריבוי פסים, אבל למאן דסבר דאין מתירים פירצת עשר הרי שאינם מועילים לשטח אלא ע"י גובה ביחס לשטח, ובזה מסתבר דאין שני הפסין פועלים יחד דשייכותם הוא ביחס לשטח, וא"כ יתכן שלא יועיל להאריך בדיומדין, שאין הארכת דיומד אחד מועילה לחבירו, או שנאמר שאמנם אין הפסים מועילים לשטח, אך היות ודיומד מגדיל שטח, יש לצרף הפסין לעניין פירצת עשר, וד"ל)

גדר בקעי בה רבים במבוי - ג' דרגות בהגדרת שטח בגדרי שטח ובגדרי חלל

ואחר כל זה יבואר גדר בקעי בה רבים ביחס למבוי, והיינו, דכיון מלאורייתא הרי יש במבוי תנאי רה"י, היינו, שיש בו להגדיל שטח כראוי לרשות שיהא חלל הראוי להימלא ע"י שימושי היחיד, אלא שתקנו חכמים שיהיה מבנה המבוי בעל משמעות חלל ולא רק ראוי לחלל, וע"כ יהיה שייך דין בקעי בה רבים גם במחיצות ראויות. וזה גדר מפולש במבוי, דהוא הגדרת בקיעה האמורה (כפועלה דרבים) ביחס למקום עצמו, וע"כ יהיה בו חסרון לחלל כמו בסוכה. ויש בזה שלושה דרגות. האחת. היא הגדרת השטח בגדרי שטח, ואף גובהו אינו אלא הגדרת השטח. והשנית, הגדרת שטח וגובה בגדרי שטח. והשלישית, הגדרת שטח בגדרי חלל.

שייכות עירוב מבוי לאתי רבים - שייכות בין עירוב המבוי למחלוקת ר"י וחכמים ברה"ר

ובזה יבואר שייכות שיש בין משמעות עירוב למבוי לבין דין אתי רבים, ובין מח' דשני צידי רה"ר ומח' לאתי רבים, שמצאנו בו כמה וכמה נידונים. והיינו, דבמבוי שבמחלוקת הרי יש בו טלן, דהוא רה"ר, ואית ליה ב' מחיצות ואתי רבים, ויש בו צורך בכמה תיקונים שלא יהיה רה"ר, וכן שיהיה רה"י ושיהיה מבוי מתוקן. ומלישנא דאין מערבין רה"ר בכך למדנו דלא חשיב רה"י, וחשיב רה"ר, ושבתיקון ראוי היה מועיל.

גדר מחיצות רשות בחלל המקום - מחיצה בעלת עובי ופנים וגידור פניה מגדיר עוביה

ומעתה יבואר דודאי גדר מחיצה הוא גדר בחלל, דאין משמעות למחיצה אלא בחלל שיש לו עובי ופנים בגדר אחד, וע"כ גידור פניו יגדיל את עוביו.

ובזאת יש כדי לבאר גדר מחיצות רשות, והיינו, דאף אחר שאמרנו שחלק מהגדרת מקום לרשות הוא במה שהוא בקרקע, וקרקע לאווירה היא בגובה עשרה, הרי כבר הקדמנו דגדר שטח עצמו אינו במרובע, ושיעור שטח גם אינו במרובע דווקא. אך הגדרת שטח כראוי לרשות הוא ביחס למשמעות הרשות, ומשמעות הרשות מיוחסת לשימוש, ושימוש הרי אינו בשטח אחיד, ולהגדיל משמעות שימוש בשטח הרי היא בכלל השטח והיא במרובע, הרי שהשטח הראוי לרשות יהיה מרובע, וא"כ הרי שיש לו ארבעה צדדים.

ארבעה צדדים ודין מיגו ברשויות - מיגו בתוצאת הגדרת המקום ע"י המחיצות ולא בהלכה

והנה יש להבחין כי גדר ארבעה צדדים אלו הם ביחס לעצם השטח וביחס לגובהו, וכן ביחס לשטח בגובהו יחד, ואמנם ביחס לשטח אין הצדדים נפרדים (וגם אין הם צדדים), וביחס לגובה הרי כל אויר ואויר הוא נפרד, אך ביחס לרשות, היינו, משמעות כל המקום על אורכו ורוחבו וגובהו יחד, הרי כל צדדיו במשמעות אחת והרי עושים הדפנות גדר אחד של מקום אחד וזה פשר מה דאמרינן מיגו וגדר מה דהוא רק בזמן שחל כי אין הכוונה שיועיל דין מחיצות דשבת לסוכה וההיפך, דהיא גופא חילוקי ההלכות דאיכא בינייהו, אלא מיגו הנ"ל הוא על בתוצאת מה דעבדי הני במחיצות. והיינו, דכיון דמחיצות אלו חשובות להגדיל מקום זה עם גובהו כאחד לדין שבת, או סוכה, יועיל זה אף לאידך.

יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים

חילוקי דינים במחיצות שבת וסוכה - מחיצת שבת בקרקע לבד ומחיצת סוכה בקרקע וסכך

וביתר ביאור דהרי מחיצות סוכה ושבת מלבד מה שהלכותיהן שונות גם פעולתם שונה, לדין מחיצות לשבת אינו אלא בקרקע, היינו, גדירת קרקע באווירה, ודין מחיצות לסוכה הוא

הודעת ה-audit: תיבת side-note בולטת מ-margin-col: {"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":16.1875} (הערת צד גולשת משטח המרזב)

מיקום הבעיה: x=57, y=24752, w=51, h=66

פרק 72 — כותרת 2 מספר 10 - בעניין מי ששכח לשאול גשמים בשבת

14 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 9 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה MEDIUM סוג: containment עמוד 9 פרק 72

סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף

תקנה של תפילה מיוחדת לשבת הרי לא מסתבר לומר שחייב גם לומר ברכת בקשה וגם להתפלל תפלת שבת שאין מקום לברכה זו, וא״כ ודאי לא יתכן שיתחייב לומר ברכה בתוך התפילה שהיא חיוב נפרד מעצם התפילה, אלא יש לומר שהוא רק דין לסיים ברכה הראויה לו ושאין זה נחשב הפסק וכדלעיל.

והנה מפורסמת מחלוקת התוס׳ וחכמי פרובינצא בעניין מי ששכח להזכיר שבת או ר״ח במנחה ונזכר ששכח אחר שנגמר היום אי חייב בתשלומין במוצאי היום, לדעת התוס׳ דכיון שהתפלל כבר תפלת י״ח ויצא בהם ורק חסרה לו ההזכרה וזה הרי לא יזכיר כיון שהוא חול א״כ לא ירוויח בזה ואין לו להתפלל תשלומין. ולדעת חכמי פרובינצא שכיון שלא הזכיר הוי כמי שלא התפלל כלל וחייב בתשלומי תפילה, וא״כ אפילו לא יזכיר במוצאי היום הרי צריך להשלים התפילה עצמה.

והנה לכאורה מדברי התוס׳ משמע דאין דין תפילת שבת תקנה מיוחדת אלא כתפילת י״ח עם הזכרה ופטור מי״ח ברכות, ולא זו בלבד אלא אף ההזכרה עצמה אינה חלק מעצם התפילה אלא יוצא ידי חובת תפילה אף בלא הזכרה. אך לדעת חכמי פרובינצא שהמתפלל תפילת י״ח בלי הזכרה לא הוי תפילה כלל אמנם אין להוכיח מדבריהם גדר תפילת י״ח בשבת שהרי ה״ה לדעתם בר״ח ושם לכאורה אין לומר מה שכתבנו. אבל מוכח מדבריהם דהזכרת שבת היא חלק מעכב בעצם התפילה ביום השבת.[א]

והנה בשו״ת הלכות קטנות (ח״ב סל״א והובא בבה״ט קי״ז סק״ז ובשע״ת כס״ח סק״ג) כתב על אחד שנמשך בתפילת שבת והתחיל באתה חונן וסיים בברכת השנים ואז נזכר שהיה שבת ונתן דעתו שהיה ימות החמה ושאל גשמים וכתב שכיון שאם התחיל חייבוהו לגמור משום דראויה היתה תפילה של חול ליאמר בשבת וכו׳ א״כ מאחר שהתחיל ברכת השנים חייב לגמרה כתקנה ואם טעה חוזר עד שיאמר ברכת השנים כתקנה ואח״כ הולך לשל שבת. ע״כ.

והנה לכאורה לדעתו כלל זה שהמתחיל נתחייב בברכה, וכיון שלא אמרה כתיקנה לא יצא ידי חובתו ויש לו לחזור, ולכאורה ה״ה לדידן במי שלא שאל שיהיה חייב לחזור עד שיגמרה כתיקנה. אך אחר העיון נראה לחלק, שאמנם אכן מוכח לדעתו שגדר סיום ברכה שהתחיל בה הוא שנתחייב בה וכיון שנתחייב לא נפטר עד שיאמרה כתקנה וכמ״ש. אך בעניין גדר שאלה בברכת השנים אין כאן ראיה, שהרי נידון שלו הוא במי ששאל בימות החמה ובזה אף אם נאמר דאין שאילת גשמים חלק מנוסח הברכה הרי קלקל ששאל דבר שאינו ראוי וקלקל כל הברכה, משא״כ בנידון דידן עדיין יש לדון אי חשיב חסרון בברכה, וזה תלוי אי הוה חלק מנוסח הברכה או לא וכמ״ש.

וביתר ביאור, שהנה כתוב למי ששאל בימות החמה הוי כקללה ומחזירין אותו ואינו מועיל לתקן בשומע תפלה (והוא אפילו לדעת הפר״ח הנ״ל), וא״כ מבואר דזה אינו סתם טעות בברכה או חסרון אלא הוא קלקול בברכה. והיינו כמ״ש שם שהיה לנו לשאול שאף ששאל קללה למה לא יהיה זה כמי שהזכיר מאורע שלא בזמנו שאינו חוזר והוי כמאן דליתיה. וע״כ צ״ל דכיון ששאל קללה במקומה הרי זה ממש כחלק מהברכה וע״י הזכרה זו קלקל הברכה, וע״כ אין לו אלא לחזור לראש הברכה שבזה שיאמר הברכה מחדש בלי השאלה יהיה כאילו ביטל הברכה הקודמת, וע״ן

[א] והנה בחידושי הגר"ח (בענין טל ומטר) כתוב שעל אף שנחלקו התוס' וחכמי פרובינצא בענין תשלומין למי שלא הזכיר המאורע במנחה של שבת ור"ח כמ"ש לעיל, אבל בענין מי ששכח לומר ותן טל ומטר במנחה של חול אפילו תוס' יודה דצריך להשלים בשבת אף שלא יתקן ששאילת גשמים היא מסדר התפילה וכשלא אמר הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים משא"כ ביעלה ויבוא. ע"ש. ובישועות יעקב (קי"ז ס"ג) כתב דאף זה תלוי במח' הנ"ל. וראיתי שרצו להביא ראיה מדברי הגר"ח הנ"ל לנידון דידן. שמשמע מדבריו ששאילת גשמים היא חלק מנוסח הברכה, וזה אינו, דאמנם דעתו דשאילת גשמים היא חיוב מצורת התפילה הכללית, אבל לנידון דידן בשבת הרי אין לאומרה אלא אם התחיל, וזה תלוי אם שאילת גשמים היא חלק מנוסח ברכת השנים או לא, ואם היא חיוב נפרד וכמשנ"ת אפילו אם התחיל כל הברכות הרי לא התחיל בחיוב שאילת גשמים, ועכ"פ יש להביא ראיה מדבריו לגדר תפילת שבת שהרי אם נרצה לחלק כדבריו נצטרך לומר דחיוב הזכרת שבת בתפלת שבת אינו חלק מסדר התפילה וממטבע שלה, וזה לכאורה לפי שגדר התקנה דתפילת שבת הוא כהצד שכתבנו שאין תקנת תפילת ז', אלא החיוב הוא להתפלל י"ח ברכות עם הזכרה כבר"ח ורק שפטרו ברכות אמצעיות משום טורח.

[ב] ואולי יש לומר זאת גם למי שדילג ברכת המינים שיש בזה סוג של קלקול שיתחייב לחזור ולאומרה אמנם לא נתברר אם זה שייך גם בתפילת לחש ויהיה נפק"מ לש"צ לסוברים שחייב להשלים הברכה. ועדיין הוא תלוי בגדר חיוב הברכה אי הוה כחלק מכלל התפילה או לא. וע"ע לקמן ובהערה.

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-body-flow: {"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":45.671875} (גלישה מ-— stretchPageToBottom
block-2col עם p-cut cross-page)

מיקום הבעיה: x=57, y=9167, w=680, h=722